

QUYẾT ĐỊNH

Quy định về hoạt động kinh doanh dịch vụ điều khiển phương tiện của hành khách tham gia giao thông đường bộ trên địa bàn tỉnh Cà Mau

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 72/2025/QH15;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 64/2025/QH15 được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 87/2025/QH15;

Căn cứ Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ số 36/2024/QH15;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Xây dựng;

Ủy ban nhân dân ban hành Quyết định quy định về hoạt động kinh doanh dịch vụ điều khiển phương tiện của hành khách tham gia giao thông đường bộ trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Quyết định này quy định về hoạt động kinh doanh dịch vụ điều khiển phương tiện của hành khách tham gia giao thông đường bộ trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

Áp dụng đối với các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động kinh doanh dịch vụ điều khiển phương tiện của hành khách tham gia giao thông đường bộ trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

Điều 3. Giải thích từ ngữ

Trong Quyết định này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:

- Dịch vụ điều khiển phương tiện của hành khách là việc đơn vị kinh doanh dịch vụ cử người trực tiếp điều khiển phương tiện thuộc quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng hợp pháp của hành khách theo yêu cầu của hành khách.
- Người điều khiển phương tiện là người do đơn vị kinh doanh dịch vụ cử đến thực hiện việc điều khiển phương tiện quy định tại khoản 1 Điều này.

Điều 4. Đơn vị kinh doanh dịch vụ điều khiển phương tiện

- Thực hiện đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật với ngành nghề kinh doanh phù hợp với hoạt động kinh doanh dịch vụ điều khiển phương tiện của hành khách.
- Xây dựng phương án hoạt động, trong đó quy định cụ thể trách nhiệm của đơn vị trong việc quản lý người điều khiển phương tiện; quy trình tiếp nhận yêu cầu sử dụng dịch vụ; quy trình tiếp nhận, bàn giao phương tiện; biện pháp bảo đảm an toàn cho phương tiện và tài sản của hành khách trong quá trình thực hiện dịch vụ.

3. Ban hành quy định nội bộ về trang phục, Thẻ tên của người điều khiển phương tiện thuộc đơn vị; Thẻ tên phải có các thông tin cơ bản gồm: tên đơn vị, ảnh, họ và tên người điều khiển phương tiện, loại phương tiện được phép điều khiển.

4. Trước khi tổ chức hoạt động, đơn vị kinh doanh dịch vụ có trách nhiệm thông báo bằng văn bản (trực tiếp hoặc thông qua môi trường điện tử theo quy định) đến Ủy ban nhân dân xã, phường nơi đặt trụ sở để theo dõi, quản lý. Nội dung thông báo gồm các thông tin tối thiểu: tên đơn vị, địa chỉ trụ sở, số điện thoại liên hệ, Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (số, ngày cấp, cơ quan cấp), danh sách người điều khiển phương tiện thuộc đơn vị, mẫu trang phục và Thẻ tên, thời gian bắt đầu hoạt động.

5. Trường hợp có thay đổi về người điều khiển phương tiện, mẫu trang phục, Thẻ tên hoặc thông tin liên hệ so với lần thông báo liên kế, đơn vị kinh doanh dịch vụ phải thông báo nội dung thay đổi đến Ủy ban nhân dân xã, phường nơi đặt trụ sở trước khi thực hiện.

6. Thông báo công khai giá dịch vụ điều khiển phương tiện của hành khách và số điện thoại tiếp nhận, xử lý thông tin phản ánh tại trụ sở đơn vị, trên ứng dụng phần mềm (nếu có) hoặc các hình thức phù hợp khác.

7. Bố trí người điều khiển phương tiện có Giấy phép lái xe phù hợp với loại phương tiện được giao điều khiển; chịu trách nhiệm kiểm tra, xác thực tính hợp pháp của Giấy phép lái xe và các điều kiện hành nghề của người điều khiển phương tiện thuộc đơn vị.

8. Bố trí nhân sự hoặc bộ phận tiếp nhận, xử lý thông tin phản ánh của hành khách trong thời gian tổ chức hoạt động.

9. Khuyến khích ứng dụng công nghệ thông tin, phần mềm trong công tác quản lý người điều khiển phương tiện, tiếp nhận yêu cầu sử dụng dịch vụ, cung cấp thông tin về người điều khiển phương tiện và giá dịch vụ cho hành khách.

10. Chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại đối với phương tiện và tài sản của hành khách do lỗi của người điều khiển phương tiện thuộc đơn vị gây ra trong quá trình thực hiện dịch vụ theo quy định của pháp luật.

Điều 5. Người điều khiển phương tiện

1. Có Giấy phép lái xe phù hợp với loại phương tiện được giao điều khiển và đáp ứng các điều kiện theo quy định của pháp luật khi tham gia giao thông đường bộ.

2. Đeo Thẻ tên, mặc trang phục theo quy định nội bộ của đơn vị kinh doanh dịch vụ trong suốt quá trình thực hiện dịch vụ.

3. Thông báo rõ ràng cho hành khách về giá dịch vụ điều khiển phương tiện trước khi thực hiện dịch vụ.

4. Thực hiện việc điều khiển phương tiện đúng quy định của pháp luật về trật tự, an toàn giao thông đường bộ; có thái độ văn minh, lịch sự khi phục vụ hành khách; áp dụng các biện pháp cần thiết để bảo đảm an toàn cho phương tiện, tài sản và quyền, lợi ích hợp pháp của hành khách trong quá trình thực hiện dịch vụ.

Điều 6. Trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, tổ chức và cá nhân

1. Sở Xây dựng

a) Chủ trì theo dõi, đôn đốc việc triển khai thực hiện Quyết định này trên phạm vi toàn tỉnh; phối hợp với các sở, ban, ngành và Ủy ban nhân dân các xã, phường trong công tác tuyên truyền, phổ biến các quy định về quản lý hoạt động kinh doanh dịch vụ điều khiển phương tiện của hành khách.

b) Định kỳ trước ngày 15 tháng 01 hằng năm, tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh về tình hình thực hiện Quyết định này; theo dõi việc triển khai thực hiện và kịp thời tham mưu, đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, chỉ đạo giải quyết các khó khăn, vướng mắc phát sinh.

2. Công an tỉnh

a) Chỉ đạo lực lượng chức năng tổ chức tuần tra, kiểm soát, kịp thời phát hiện và xử lý theo quy định của pháp luật các hành vi vi phạm trật tự, an toàn giao thông đường bộ của tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động kinh doanh dịch vụ điều khiển phương tiện trên địa bàn tỉnh.

b) Phối hợp với Sở Xây dựng và Ủy ban nhân dân các xã, phường trong công tác trao đổi thông tin, nắm tình hình phục vụ công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động dịch vụ điều khiển phương tiện trên địa bàn tỉnh.

3. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với các cơ quan báo chí, truyền thông của tỉnh và hệ thống thông tin cơ sở tuyên truyền, phổ biến Quyết định này đến các tổ chức, cá nhân có liên quan.

4. Ủy ban nhân dân các xã, phường

a) Tổ chức tuyên truyền, phổ biến Quyết định này và các quy định pháp luật có liên quan đến các tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động kinh doanh dịch vụ điều khiển phương tiện trên địa bàn quản lý để thực hiện.

b) Tiếp nhận thông báo theo quy định tại khoản 4 và khoản 5 Điều 4 Quyết định này; theo dõi, quản lý thông tin về hoạt động kinh doanh dịch vụ điều khiển phương tiện trên địa bàn.

c) Phối hợp với các cơ quan chức năng trong việc kiểm tra, phát hiện và xử lý theo thẩm quyền các hành vi vi phạm liên quan đến hoạt động kinh doanh dịch vụ điều khiển phương tiện theo Quyết định này và các quy định pháp luật có liên quan.

d) Định kỳ trước ngày 20 tháng 12 hàng năm, báo cáo tổng hợp về số lượng đơn vị kinh doanh, số lượng người tham gia hoạt động kinh doanh dịch vụ điều khiển phương tiện của hành khách trên địa bàn gửi Sở Xây dựng để tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh.

5. Tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động kinh doanh dịch vụ điều khiển phương tiện có trách nhiệm chấp hành các quy định tại Quyết định này và quy định pháp luật có liên quan; tuân thủ các quy định của pháp luật về trật tự, an toàn giao thông đường bộ và bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của hành khách.

Điều 7. Hiệu lực thi hành

1. Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 5 năm 2026.
2. Quyết định số 28/2024/QĐ-UBND ngày 09 tháng 9 năm 2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau quy định về hoạt động kinh doanh dịch vụ điều khiển phương tiện của hành khách tham gia giao thông đường bộ trên địa bàn tỉnh Cà Mau hết hiệu lực kể từ ngày Quyết định này có hiệu lực thi hành.

Điều 8. Tổ chức thực hiện

1. Trong quá trình thực hiện, nếu có phát sinh khó khăn, vướng mắc, đề nghị các cơ quan, tổ chức và cá nhân có liên quan kịp thời phản ánh đến Sở Xây dựng để hướng dẫn, giải quyết; trường hợp vượt thẩm quyền, Sở Xây dựng tổng hợp, báo cáo, tham mưu đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định.
2. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Xây dựng, Giám đốc các sở, ban, ngành tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, phường; Thủ trưởng các đơn vị, tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:

- Như khoản 2 Điều 8;
- Bộ Xây dựng (để b/c);
- Vụ Pháp chế - Bộ Xây dựng;
- Cục KTVB&TCTHPL - Bộ Tư pháp;
- TT. Tỉnh ủy; TT. HĐND tỉnh;
- Ban TT UBMTTQVN tỉnh;
- CT và các PCT UBND tỉnh;
- Sở Tư pháp;
- Các sở, ban, ngành tỉnh;
- TT. HĐND, UBND các xã, phường;
- Công thông tin điện tử tỉnh;
- Phòng: NN-XD (Phg04), NC;
- Lưu: VT, TH185/4.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH



Lâm Văn Bi